

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 14/12/1999

Escrito de conclusiones de apelación — McDonald's

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA	PARTES
Escritos / acto procesal	El Tribunal de Apelación de París	14/12/1999	De McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Escrito de conclusiones de contestación de McDonald's France — Tribunal de Apelación de París · 14 de diciembre de 1999

Resumen: escrito de conclusiones de contestación presentado en nombre de la sociedad McDonald's France, apelada, ante la Sala 16.^a A del Tribunal de Apelación de París, contra Bernard Collorafi y las sociedades SEBOL, B & O y Les Pins, apelantes.

Lo esencial

McDonald's recuerda que, mediante sentencia de 9 de diciembre de 1998, el Tribunal se pronunció sobre la inadmisibilidad de las pretensiones de recalificación de los contratos como arrendamientos comerciales y de nulidad, de modo que el marco del litigio sería en adelante estrictamente contractual. Invoca el principio de no acumulación de responsabilidades y sostiene que las pretensiones de los apelantes, elevadas a más de 68 millones de francos, son hipotéticas, incoherentes y contrarias a la naturaleza de las relaciones entre las partes. El escrito recuerda los tres contratos en cuestión: agosto de 1987 (Antibes 1, con sustitución por SEBOL), 9 de octubre de 1996 (Antibes Nord, B & O) y 18 de junio de 1997 (Antibes Ouest, Les Pins), cada uno con una cláusula 4.1 que excluye toda garantía de valor o de rentabilidad del negocio. Se reprocha a Collorafi la difusión de los documentos procesales en varios sitios de Internet.

Alcance

Por estos motivos, McDonald's solicita la desestimación de las pretensiones de los apelantes, la confirmación de la sentencia del Tribunal de Comercio de París de 18 de mayo de 1998 y una condena in solidum de 200.000 F en virtud del artículo 700 del NCPC.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/escrito-conclusiones-apelacion-mcdonalds-respuesta-collorafi-paris-1999/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.